

CONTRATO DE DE COLABORACIÓN COMERCIAL

En _____ a _____

REUNIDOS:

De una parte, Don Luis Garzón Mergelina, en nombre y representación de las mercantiles OPTIME 2016, S.L. y ESPECIALISTA OPTIME 2016 S.L., ambas con domicilio social en Sevilla, Avda. de la Astronomía núm. 1, Torre 3, 2ª planta módulo 5, 41015. con CIF B90280546 la primera y B90466350 la segunda.

De otra parte, D. _____,
con D.N.I. _____, como representante legal de la entidad

.de aquí en adelante denominada el AGENTE, con Cif _____, y
con domicilio social en _____

Ambas partes, reconociéndose mutuamente y teniendo la capacidad legal y legitimación bastante en la calidad que actúan, mediante la expresión libre y espontánea de sus voluntades

EXPONEN:

I.- Que OPTIME 2016, S.L. y ESPECIALISTA OPTIME 2016 S.L. (en adelante el DISTRIBUIDOR) son distribuidores autorizado de varias marcas comerciales de Telecomunicaciones, energía, seguridad y otros servicios (en adelante las OPERADORAS)

II.- Que D. _____ (en adelante el COLABORADOR) cuenta con los conocimientos, experiencia y capacidad necesarias para desarrollar eficazmente la comercialización de dichos servicios.

III.- Que el COLABORADOR se encuentra legalmente habilitado para realizar su actividad comercial y está dado de alta en el censo del Impuesto de Actividades Económicas y, en su caso, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la

Seguridad Social comercial. está actualmente al corriente de pago de sus cuotas a la Seguridad Social y al corriente de sus obligaciones tributarias, y en especial, con el artículo 43.1 de la Ley General Tributaria 58/2003, vigente desde el 1 de julio de 2004, que amplía la responsabilidad subsidiaria a las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponde a las obras o servicios objeto de contratación o subcontratación, aportando la correspondiente documentación y certificados, asumiendo por tanto el COLABORADOR plena responsabilidad ante cualquier instancia y administración por el cobro pactado de cualquier cantidad por parte del DISTRIBUIDOR derivada de su mediación comercial según el presente contrato.

Por tanto, el COLABORADOR es titular de una organización empresarial autónoma e independiente a través de la cual desarrolla su actividad

IV.- Que el COLABORADOR tiene interés en comercializar entre sus clientes los productos y servicios que a su vez le ha ofrecido el DISTRIBUIDOR, confeccionando para él una oferta específica, para recibir a cambio una comisión de intermediación que se detalla en los anexos de este contrato por el periodo de vigencia que se fije en dichos anexos, siempre y cuando ejercite la actividad siguiendo las indicaciones y requisitos establecidos por el DISTRIBUIDOR.

V.- De conformidad a lo anterior han convenido ambas partes suscribir el presente CONTRATO DE COLABORACIÓN COMERCIAL que se registrá por las siguientes:

ESTIPULACIONES:

PRIMERA. - OBJETO: el DISTRIBUIDOR, y el COLABORADOR han acordado que este, en nombre y por cuenta del DISTRIBUIDOR, pueda realizar por sí mismo o por medio de sus empleados o colaboradores propios, la promoción, comercialización, venta, captación de nuevos clientes y suscripción de nuevos contratos, de los productos y servicios para los que el DISTRIBUIDOR está autorizado. El presente contrato versa únicamente sobre la actividad de distribución que la empresa tiene a través de terceros, función que realiza con el pleno conocimiento y apoyo de las empresas suministradoras.

El COLABORADOR ejercerá su actividad como intermediario independiente, de modo que no existirá ningún vínculo de subordinación entre el COLABORADOR y el DISTRIBUIDOR. En consecuencia, el COLABORADOR organizará su actividad profesional de promoción y venta, así como el tiempo que dedique a la misma, conforme a sus propias pautas y criterios asumiendo todos los gastos correspondientes sin que pueda exigirlos al DISTRIBUIDOR. Esa independencia y autonomía lo serán sin perjuicio de desarrollar aquella actividad con arreglo a las instrucciones generales dictadas por el DISTRIBUIDOR.

Por otra parte, el DISTRIBUIDOR no adquiere ningún compromiso de exclusividad con el COLABORADOR.

SEGUNDA. - DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de un año desde la firma del mismo y las condiciones económicas serán sujeto de revisión siendo válidas para los periodos que se fijen en el anexo correspondiente, así como sus actualizaciones que formarán parte integrante del presente contrato.

Este contrato será objeto de prorroga tacita a no ser que alguna de las partes comunique lo contrario de forma expresa antes de su finalización.

TERCERA. - COMPROMISOS DEL COLABORADOR:

El COLABORADOR se compromete a:

- a) Ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción y venta de los productos objeto del contrato.
- b) Cumplir con cuantas obligaciones le sean atribuibles como empresario individual, sociedad mercantil, o cualquier otra forma de constitución que adopte, con especial referencia a las obligaciones con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social. A, así como a cumplir con la normativa administrativa (en especial licencias y permisos y la de consumo),
- c) A mantener buenas relaciones con la clientela, prestando y ofreciendo un servicio de calidad en la venta de los productos y servicios de que comercializa a través del DISTRIBUIDOR, tratando con el DISTRIBUIDOR de forma inmediata las posibles inquietudes o incidencias de los clientes y resolviendo con ellos las posibles reclamaciones.
- d) Actuar en todo momento con lealtad y buena fe hacia el DISTRIBUIDOR comunicándole

toda la información de que disponga y siempre que sea útil para las operaciones comerciales realizadas al amparo de este contrato. El COLABORADOR no utilizará el nombre del DISTRIBUIDOR o el de las OPERADORAS para fines distintos a los autorizados en este contrato.

e) Asistir a la formación que el DISTRIBUIDOR le convoque.

f) Responsabilizarse de la autenticidad de los documentos aportados por los clientes y que los contratos sean firmados por personas con capacidad para obligar al cliente en ese momento.

g) A comunicar al DISTRIBUIDOR a los posibles subagentes que contrate por su cuenta.

CUARTA. - COMPROMISOS DEL DISTRIBUIDOR:

El DISTRIBUIDOR en sus relaciones con el COLABORADOR se compromete a:

a) Actuar lealmente y con buena fe.

b) Facilitar al COLABORADOR la remuneración pactada.

c) Impartir al COLABORADOR la formación necesaria sobre los productos y servicio que comercializa para su conocimiento de los mismos.

d) Poner a disposición del COLABORADOR los contratos, catálogos, tarifas y cualquier otra información que resulte necesaria para el cumplimiento de su tarea comercial.

e) Contar con los medios necesarios para la tramitación y gestión de los servicios contratados.

QUINTA. - VENTAS A CLIENTES:

El COLABORADOR promoverá y concluirá el mayor número posible de ventas activadas con la firma de contratos de productos y servicios a través del DISTRIBUIDOR de conformidad a las pautas e indicaciones que este le indique según la casuística de cada una de las OPERADORAS.

a) Las condiciones generales para las ventas y las tarifas serán las establecidas en cada momento por las diferentes OPERADORAS o, en su defecto, por el DISTRIBUIDOR. No podrán realizarse modificaciones sobre las condiciones generales de ventas, así como tampoco descuentos o promociones sin contar con la autorización previa y escrita del DISTRIBUIDOR.

b) EL COLABORADOR deberá acomodarse a las condiciones generales de venta que le indique el DISTRIBUIDOR y que podrán ser modificadas en el momento en que este estime oportuno.

c) En todos aquellos trámites en los que el COLABORADOR tuviese que tramitar o verificar/cotejar documentación e identidad del cliente final, se compromete a hacerlo efectivamente de una manera leal y de buena fe. Asimismo, se responsabilizará de la entrega de la misma al DISTRIBUIDOR.

d) El DISTRIBUIDOR o, en su caso, las OPERADORAS facturará directamente a los clientes. Corresponde al COLABORADOR la gestión de cobro de las facturas correspondientes a los pedidos servidos, debiendo efectuar todos los actos precisos a tal fin. En caso de litigio, el DISTRIBUIDOR podrá exigir al COLABORADOR que en la reclamación del pago siga las indicaciones del DISTRIBUIDOR.

e) El DISTRIBUIDOR cederá en depósito al COLABORADOR el material que estime necesario para dar visibilidad a la actividad que se desarrolle relativa a la venta de estos productos y servicios. El material promocional, al ser el soporte de imagen de las OPERADORAS, deberá ser expuesto de acuerdo con los criterios que comunique el DISTRIBUIDOR, pudiendo asimismo retirarlo si lo estima oportuno para sus intereses y/o los de las OPERADORAS. De este modo su uso deberá ser exclusivo para los propósitos para los que se ceda, no pudiéndose destinar a otras actividades ajenas a las que atañe este acuerdo. El COLABORADOR responde por la custodia de este material, su estado de orden y limpieza.

f) El DISTRIBUIDOR supervisará la labor ejercida por el COLABORADOR, a través de visitas periódicas realizadas por el comercial designado. Asimismo, brindará además de este apoyo, la atención telefónica necesaria para solventar las dudas que eventualmente pudieran surgir sobre la operativa. La información a la que el COLABORADOR tuviese acceso en virtud de estas acciones tendrá carácter estrictamente confidencial.

g) **El 29 de junio de 2022 entro en vigor el artículo 66.1 b) de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, en el que se regula el derecho de los usuarios a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas - incluyendo el no recibir llamadas comerciales no deseadas, obligando a que exista un consentimiento previo por parte del usuario en el que acepte recibir llamadas comerciales. Lo anterior supone que el COLABORADOR no podrá realizar llamadas comerciales o de tele concertación sin autorización expresa del DISTRIBUIDOR y siempre que cumpla las obligaciones que establece la nueva realidad y asumiendo cualquier sanción que se reciba por su incumplimiento.**

SEXTA. - RETRIBUCIÓN:

Las partes han convenido que el COLABORADOR tendrá derecho a una retribución que consistirá en una comisión por las ventas o activaciones que se concluyan durante la vigencia del presente contrato: Esta comisión supone la única retribución a favor del COLABORADOR que asume todos los gastos de su actividad.

La comisión se calculará de conformidad a las tablas que se recogen en los anexos de este contrato como parte integrante y condición esencial del mismo, en las que se definen las condiciones retributivas, los conceptos por ventas que serán comisionados, las cuantías, las posibles penalizaciones y las ventas no remuneradas. Estas tablas de remuneración serán revisadas y actualizadas acorde a las variaciones del mercado y serán comunicadas fehacientemente por el DISTRIBUIDOR al COLABORADOR sustituyendo a las anteriormente vigentes.

No serán computadas como ventas y, por tanto, no podrán ser objeto de comisión las ventas que se concluyan sin respetar las condiciones generales para la venta o las tarifas vigentes en cada momento o no acaben activadas en el OPERADOR contratante por desistimiento o arrepentimiento del cliente final o cualquier otro motivo ajeno al DISTRIBUIDOR.

Las comisiones generadas se devengarán de acuerdo con el modelo de pago de las OPERADORAS e informado en el anexo de comisiones de cada una de ellas, procediendo a su pago mediante abono o transferencia que realizará el DISTRIBUIDOR en la cuenta bancaria designada por el COLABORADOR del importe resultante de la liquidación de ser a su favor (autofactura de comisiones netas del periodo menos los importes cobrados al cliente final en nombre del DISTRIBUIDOR).

A su vez el COLABORADOR dispondrá de quince (15) días naturales para la revisión de la autofactura. El COLABORADOR asume la responsabilidad de ingresar las cantidades que resulten de la liquidación de ser la misma a favor del DISTRIBUIDOR, eventualidad ésta que sucedería de ser mayor la cantidad de cobros gestionados que la de comisiones devengadas por operaciones realizadas. En este sentido, si el DISTRIBUIDOR entendiese que el número de cobros gestionados por el COLABORADOR es elevado, podrá exigirle realizar entregas parciales antes de finalizar el ciclo mensual de la autofactura.

El DISTRIBUIDOR podrá aplicar la retrocesión de las comisiones de los clientes que comuniquen su baja según la política marcada por cada OPERADOR y que se refleja en el respectivo anexo.

SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:

El COLABORADOR se obliga a todo lo contenido en el Anexo I sobre cumplimiento normativo en dicho ámbito.

OCTAVA. - RESOLUCIÓN ANTICIPADA:

No obstante, el plazo contractual pactado en la estipulación segunda, cualquiera de las partes podrá, transcurridos los TRES (3) primeros meses de vigencia de este contrato extinguir y resolver el mismo siempre que manifieste su voluntad en tal sentido con una antelación mínima de 15 días.

El DISTRIBUIDOR estará facultado para resolver este acuerdo si el COLABORADOR no cumpliera con cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato o si durante dos meses consecutivos no realizase cinco operaciones fructíferas de media mensual.

Excepcionalmente, cualquiera de las partes, sin necesidad de preaviso, podrá declarar resuelto y extinguido el presente contrato en cualquier momento y en los siguientes casos:

a) Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso de acreedores, o cuando haya sido admitida a trámite su solicitud de concurso.

b) Cuando la otra parte hubiere incumplido, total o parcialmente, las obligaciones legales o contractualmente establecidas. A título de ejemplo se señalan a continuación algunos supuestos concretos de incumplimientos de obligaciones que facultarán a una de las partes para dar por finalizado el contrato sin necesidad de preaviso:

b.1.) La insuficiencia significativa de actividad por parte del COLABORADOR.

b.2.) El no respetar las condiciones generales de venta y de precio comunicados por el DISTRIBUIDOR, salvo autorización previa en caso de condiciones particulares.

b.3.) La falta de pago por parte del DISTRIBUIDOR de las comisiones devengadas y siempre que previamente el COLABORADOR le haya exigido el pago mediante carta certificada con acuse de recibo y haya transcurrido desde tal momento un plazo de quince días sin que se haya producido el pago.

b.4.) La solicitud expresa del OPERADOR por MALA PRAXIS según sus criterios establecidos.

La rescisión o resolución que suponga la finalización y extinción del contrato por cualquier causa no dará derecho a ningún tipo de indemnización a favor del COLABORADOR.

NOVENA. - NATURALEZA DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene carácter mercantil y se regirá por las Cláusulas aquí pactadas y, en lo que en ellas no estuviera previsto, por las disposiciones del Código de Comercio, de las leyes especiales que sean de aplicación, los usos del comercio y, en su defecto, por lo dispuesto en el Código Civil.

Se excluyen expresamente las normas que rigen el contrato de trabajo y, en ningún caso, podrán considerarse relación laboral las establecidas entre el DISTRIBUIDOR y el COLABORADOR en virtud del presente contrato.

DÉCIMA. - FUERO Y JURISDICCIÓN:

Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio, si es que lo tuvieran, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla.

Y para que así conste y en prueba de conformidad con lo anteriormente pactado, ambas partes firman sendos documentos originales, formalizados a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados *“ut supra”*.

Fdo.: EL DISTRIBUIDOR

28738855X LUIS FERNANDO GARZON (R: B90466350) Firmado digitalmente por 28738855X LUIS FERNANDO GARZON (R: B90466350)

Luis Garzón Mergelina

Fdo.: EL COLABORADOR



ANEXO I

PROTECCIÓN DE DATOS

I. El presente anexo se ha establecido para la prestación de servicios de comercialización de productos por parte del COLABORADOR al DISTRIBUIDOR.

II. El acceso a los datos de carácter personal titularidad del DISTRIBUIDOR por parte del COLABORADOR no se considerará comunicación de datos de acuerdo con el art. 28 del RGPD, en virtud del cual, El DISTRIBUIDOR será considerado **Responsable del tratamiento** y el COLABORADOR será considerada **Encargado del tratamiento**.

III. Que para el desarrollo de los servicios para los que ha sido contratado, el Encargado de Tratamiento requerirá el acceso a datos de carácter personal contenidos en el sistema de tratamiento de datos del Responsable.

IV. Que ambas partes han acordado formalizar el presente Contrato para regular, en lo relativo al tratamiento de los datos de carácter personal, la mencionada prestación de servicios, por parte del Encargado de Tratamiento, y que se regirá de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Contrato es la regulación de la relación entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, UE 2016/679.

SEGUNDA. - IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA.

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el Responsable del Tratamiento, pone a disposición del Encargado del tratamiento, la información que se describe a continuación:

Para la realización de los servicios de comercialización de productos, datos afectados de clientes y proveedores es:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

El Encargado de Tratamiento, únicamente tratará los datos contenidos para realizar por cuenta del Responsable la prestación de los servicios contratados y, en ningún caso, los utilizará para finalidades distintas a las acordadas.

TERCERA. - DURACIÓN

La duración del presente contrato será de un año a partir de la fecha del mismo, prorrogándose automáticamente por plazos iguales, siempre y cuando se siga manteniendo la vigente relación entre las partes.

CUARTA. - DEBER DE CONSERVACIÓN.

El Encargado de Tratamiento conservará los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en razón del servicio prestado, así como cualquier soporte o documento en el que consten, durante el tiempo en que esté vigente dicho servicio o porque así venga dispuesto por Ley. Finalizado éste, procederá a devolver o, en su caso, destruir dichos datos o soportes.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

El Encargado del Tratamiento y todo su personal se obliga a:

1.- Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones, infringe el Reglamento UE 2016/679 o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

2.- Llevar por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamientos efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:

A.- El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.

B.- Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

C.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida, la identificación de dicho tercer país y organización internacional y en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.

D.- Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

- La seudonimización y el cifrado de datos personales.
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamientos.
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

3.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que se cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento de mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

SEXTA. - SUBCONTRATACIÓN.

No se subcontratará ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho deberá ser comunicado previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 3 días hábiles, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto.

La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta oposición en el plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá la condición de Encargado del Tratamiento, está obligado igualmente a cumplir lo estipulado para el Encargado originario y las instrucciones que dice el Responsable.

Corresponde al ENCARGADO inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

En caso de tener establecida la subcontratación:

Se autoriza al ENCARGADO a subcontratar con la empresa..... Las prestaciones que comporten los servicios de _____

Para subcontratar con otras empresas, el encargado debe comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo de 72 horas,

El subcontratista, que también tiene la condición de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y las instrucciones que dicte el responsable.

Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá observar en todo momento, y en relación con los ficheros de datos de carácter personal a los que tuviera acceso o le pudieren ser entregados por el Responsable, para la realización encada caso de los trabajos y servicios que pudieren acordarse, el deber de confidencialidad y secreto profesional que de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, subsistirá aun después de finalizar la relación de los trabajos encargados en relación con cualquier fichero así como, en su caso, tras la finalización por cualquier causa del presente contrato.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento en el apartado anterior.

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de Protección de Datos.

Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: Acceso, rectificación, supresión y oposición.

Limitación del tratamiento.

Portabilidad de los datos.

A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles).

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO remitirá para su gestión, por cuenta del responsable, y dentro del plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo.

DERECHO DE INFORMACIÓN

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, y a través de correo electrónico con confirmación de lectura, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. No será necesaria la notificación cuando

sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.

Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos.

Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará a la Autoridad de Control Local, (Agencia Española de Protección de Datos), antes del plazo máximo de 72 horas, cualquier violación de seguridad que afecte a su sistema de tratamiento de datos y que esté previamente calificada como tal por profesionales expertos en la materia.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO BRECHAS DE SEGURIDAD

Corresponde al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos. La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y número aproximado de registros de datos personales afectados.

Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.

Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales,

Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

Corresponde al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos y si esta lo estima, a los interesados, y en todo caso, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo

Explicar la naturaleza de la violación de datos.

Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.

Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

Implantar las medidas de seguridad siguientes:

Todas aquellas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Designar un delegado de protección de datos, si procede y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.

DESTINO DE LOS DATOS Y RESCISIÓN DE LA RELACIÓN.

Se procede a destruir los datos, una vez cumplida la prestación, Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Corresponde al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Entregar al encargado los datos a los que se refiere la segunda cláusula de este documento,

Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.

Realizar las consultas previas que corresponda.

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 por parte del encargado.

Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

OCTAVA. - RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO será considerado responsable del tratamiento en el caso de que destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice Incumpliendo el presente contrato, en estos casos, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO responderá de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO indemnizará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO por los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudieran resultar del incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

A título enunciativo, y no limitativo, dicha indemnización incluirá los daños morales e imagen, publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar para su reparación. EL ENCARGADO DE TRATAMIENTO, asimismo, deberá responder de cualquier indemnización, que a resultas de su incumplimiento tuviera que satisfacer a terceros.

La responsabilidad del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO incluirá, además, el importe de cualquier sanción administrativa y la resolución judicial condenatoria que pudiera resultar contra el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, como resultado del incumplimiento del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de la normativa y de las obligaciones exigidas en el presente contrato.

La indemnización comprenderá, además del importe de la sanción y la resolución Judicial, el de los intereses de demora, costas judiciales y el importe de La defensa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en cualquier proceso en el que pudiera resultar demandada por cualquiera de las causas anteriormente expuestas.

NOVENA. - CONTROLES Y AUDITORIA

EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en su condición, se reserva el derecho de efectuar en los controles y auditorías que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO del presente contrato, con un preaviso mínimo de 15 días. Por su parte, el Encargado deberá facilitar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, cuantos datos o documentos le requiera para el adecuado cumplimiento de dichos controles y auditorías,

DÉCIMA. - NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que se efectúe entre las partes se hará por escrito y será entregada personalmente o de cualquier otra forma que certifique La recepción por La parte notificada.

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser notificado a La otra con celeridad por un medio que garantice la recepción del mensaje.

UNDÉCIMA. -CLÁUSULAS GENERALES

La no exigencia por cualquiera de las partes de cualquiera de sus derechos, de conformidad con el presente Contrato, no se considerará que constituya una renuncia a dichos derechos en el futuro.

La relación jurídica que se constituye entre las partes se rige por este único Contrato, siendo el único válido existente entre las partes y sustituye a cualquier tipo de acuerdo o compromiso anterior.

Acerca del mismo objeto, ya sea escrito o verbal, y sólo podrá ser modificado por un acuerdo firmado por ambas partes.

Y en prueba de conformidad, después de leer detenidamente el documento, las partes lo ratifican y firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

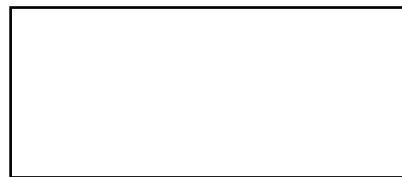
EL DISTRIBUIDOR

28738855X LUIS
FERNANDO
GARZON (R:
B90466350)

Firmado digitalmente
por 28738855X LUIS
FERNANDO GARZON
(R: B90466350)

Luis Garzón Mergelina

EL COLABORADOR



Fdo. _____